

Merkblatt – Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge 2. Säule

Recht auf Vorbezug und Verpfändung

Versicherte Personen können grundsätzlich ihr Vorsorgekapital für selbstbewohntes Wohneigentum (Hauptwohnsitz) vorbeziehen oder verpfänden.

Eigenverantwortung

Ein Vorbezug des Vorsorgekapitals bedeutet einen **massiven Abbau der persönlichen Vorsorge**. Die finanziellen Konsequenzen können sich gravierend auswirken. Ein Vorbezug verlangt deshalb ein hohes Mass an Eigenverantwortung.

Verwendungszweck

Vorbezug oder Verpfändung sind zulässig für:

- Amortisation bestehender Hypotheken
- Erstellung oder Erwerb von Wohneigentum
- Erwerb Anteilscheine einer Wohnbaugenossenschaft

Zustimmung des Ehegatten

Der Vorbezug oder die Verpfändung kann nur mit **schriftlicher Zustimmung** des Ehegatten erfolgen.

Betragliche und zeitliche Grenzen

Der Mindestvorbezug beträgt **CHF 20'000.–**, d.h. das Alterskonto muss mindestens diese Summe ausweisen. Der Mindestbetrag gilt nicht für den Erwerb von Anteilscheinen. Ein Nachbezug ist alle 5 Jahre möglich. Versicherte, die das **50. Altersjahr** überschritten haben, dürfen höchstens die Freizügigkeitsleistung, auf die sie im 50. Altersjahr Anspruch gehabt hätten oder, wenn diese höher ist, die Hälfte der aktuellen Freizügigkeitsleistung beantragen. Ein Vorbezug ist bis **spätestens 3 Jahre vor dem ordentlichen Rücktrittsalter** möglich (Männer Alter 62, Frauen Alter 61).

Leistungskürzungen bei einem Vorbezug oder einer Pfandverwertung

Es erfolgt eine Kürzung auf dem Alterskonto im Ausmass des Vorbezuges, d. h. **Alters- und Todesfalleistungen der beruflichen Vorsorge werden gekürzt**.

Steuerpflicht bei Vorbezug oder bei Pfandverwertung

Ein Vorbezug oder eine Pfandverwertung hat die sofortige Steuerpflicht der Kapitaleistung zur Folge. Die Gastro-Social Pensionskasse hat der Eidgenössischen Steuerverwaltung den Vorbezug innerhalb von 30 Tagen zu melden. Im Falle des Vorbezugs für **Wohnsitz im Ausland** wird eine **Quellensteuer** erhoben und direkt von der Gastro-Social Pensionskasse in Abzug gebracht. Wird die Kapitaleistung **im Ausland versteuert**, kann die Rückerstattung der Quellensteuer direkt bei der Steuerverwaltung des Kantons Aargau beantragt werden. **Freiwillige Wiedereinzahlungen** von mindestens CHF 20'000.– sind jederzeit möglich. Für die Rückerstattung der seinerzeit bezahlten Steuern ohne Zins ist ein schriftliches Gesuch an die zuständige Steuerbehörde des Kantons zu richten, die diesen Steuerbetrag erhoben hat. Dieser Anspruch auf Rückerstattung erlischt nach Ablauf von **drei Jahren** seit der Wiedereinzahlung des Vorbezugs an eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge.

Einkauf nach Bezug zur Wohneigentumsförderung

Sobald ein Vorbezug getätigt wird, ist ein Einkauf in die 2. Säule erst wieder möglich, wenn der Vorbezug zurückbezahlt worden ist.

Bitte Rückseite beachten!



Rückzahlungspflicht

Eine Rückzahlungspflicht des Vorbezuges besteht in folgenden Fällen: wenn das Wohneigentum **veräussert wird**, wenn Rechte an diesem Wohneigentum eingeräumt werden, die wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommen (z.B. Vermietung) oder **wenn beim Tod** des/der Versicherten **keine Vorsorgeleistung** (Ehepartnerrente, Waisenrente) **fällig wird**.

Veräusserungsbeschränkung

Beim Vorbezug wird zwecks Sicherung des Vorsorgezwecks von der GastroSocial Pensionskasse **eine Anmerkung** dem zuständigen Grundbuchamt angemeldet. Die anfallenden Grundbuchgebühren sind **von der versicherten Person zu bezahlen**. Diese Anmeldung erfolgt gleichzeitig mit der Auszahlung des Vorbezugs.

Auszahlung

Die Auszahlung erfolgt nur **gegen Vorweisen aller erforderlichen Dokumente** und nur mit Zustimmung des Ehegatten.

Achtung!

Für Wohneigentum braucht es **nicht nur Kapital**, sondern auch ein entsprechend hohes Einkommen für Zinsen und Nebenkosten. Ist dies nicht der Fall oder ist das Einkommen auf die Dauer nicht gesichert, besteht die Gefahr, dass das Wohneigentum **wieder verkauft werden muss** und dabei auch ein Teil des Vorsorgekapitals verloren geht. Die versicherte Person muss sich bewusst sein, dass sie im Alter unter Umständen ihr Wohneigentum wieder verkaufen muss, weil sie sonst **keine genügende Altersrente** beziehen kann. Ein Verkauf ist dann meistens mit finanziellen Risiken verbunden.

Bearbeitungsgebühren

Für die Bearbeitung wird von der GastroSocial Pensionskasse eine Gebühr von **CHF 200.–** erhoben. Die Bearbeitungsdauer eines Antrages hängt unter anderem von der **Vollständigkeit und Richtigkeit** der eingereichten Unterlagen ab.

Ferner gelten die gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen.

